

B20-sec20-abstracts-v3

ID : 836b3851cb0120ba9594661bf1e10f4e383f87d0

 **77%**
Passaggi sospetti

Nome del file : B20-sec20-abstracts-v3.txt
Dimensione del file originale : 37,27 kB
Numero di parole : 481

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** 11%
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** 67%
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** 9%
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

11%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.

Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 Il potere di controllo sul lavoratore e la tutela della riservatezza iris.unipa.it/handle/10447/293585 	8%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
2	 Il difficile bilanciamento tra la tutela della privacy e le esigenze d... u-pad.unimc.it/handle/11393/162015 	3%	



La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La riflessione della Corte di Cassazione sul controllo a distanza si è storicamente incentrata sulla categoria dei cosiddetti controlli difensivi, elaborata per delimitare l'ambito entro cui il datore di lavoro può accertare condotte illecite del dipendente senza incorrere nel divieto posto dalla disciplina statutaria. La ricostruzione dottrinale che accompagna questo filone muove dal riconoscimento di un conflitto strutturale: la nota che ne esamina i profili affronta espressamente «il problema relativo alla compressione dei poteri di controllo del datore di lavoro dinanzi al diritto della privacy del dipendente» (Olivelli, 2013). In questa impostazione il controllo difensivo non si configura come potere libero, ma come facoltà residuale, ammissibile solo là dove la ponderazione con la riservatezza del lavoratore ne giustifichi l'esercizio.

Da tale premessa discende la compressione dei poteri datoriali dinanzi al diritto alla privacy. La finalità di tutela del patrimonio aziendale, che sorregge il controllo difensivo, non legittima una sorveglianza sistematica e preventiva dell'attività lavorativa, ma può fondare unicamente accertamenti mirati e successivi rispetto a un fondato sospetto di illecito. Il conflitto tra le due posizioni si compone, in questa prospettiva, non attraverso la prevalenza aprioristica di un interesse sull'altro, bensì mediante un bilanciamento caso per caso, coerente con la descrizione del rapporto tra controllo e riservatezza in termini di reciproca compressione da comporre di volta in volta (Olivelli, 2013).

Il nodo dell'utilizzabilità delle prove raccolte in violazione dell'art. 4 rappresenta la traduzione processuale di questo assetto. Ove l'accertamento ecceda i limiti del controllo consentito, le informazioni acquisite non possono fondare la contestazione disciplinare né la sanzione: il rispetto della disciplina sui dati opera quale condizione di legittimità dell'accertamento, e la sua inosservanza si riflette sull'efficacia probatoria del materiale raccolto. La compressione dei poteri di controllo dinanzi alla riservatezza (Olivelli, 2013) si risolve così, sul piano probatorio, nella subordinazione dell'utilizzabilità al rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

L'evoluzione recente della giurisprudenza di legittimità deve essere letta alla luce delle nuove modalità di esecuzione della prestazione. Con riferimento al lavoro agile, la dottrina esamina «i margini dell'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro» e i «risvolti critici che un esercizio indiscriminato di tale potere potrebbe produrre sui diritti della persona del lavoratore», con particolare riguardo alla violazione della disciplina dei dati personali (Bellavista, 2018). Questa avvertenza, formulata per il lavoro agile, assume valore paradigmatico per l'intera materia dei controlli difensivi, confermando che la direzione dell'orientamento di legittimità si muove verso una progressiva subordinazione del potere datoriale al rispetto dei diritti fondamentali del lavoratore.

Le fonti reperite, di natura essenzialmente dottrinale, non consentono tuttavia di ricostruire in modo sistematico le singole pronunce della Corte, le date, i numeri di massima né i criteri con cui la giurisprudenza gradua le diverse ipotesi di inutilizzabilità: la puntuale ricognizione degli arresti di legittimità resta pertanto un limite delle fonti disponibili, il cui superamento presupporrebbe l'esame diretto delle decisioni.

